

Số:401 /TTr-SNV

Hung Yên, ngày 10 tháng 8 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước thuộc UBND huyện Yên Mỹ

Kính gửi: UBND tỉnh Hưng Yên

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Luật Giáo dục năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 của UBND tỉnh về việc giao số lượng người làm việc và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các huyện, thị xã, thành phố năm 2022;

Theo đề nghị của UBND huyện Yên Mỹ tại các văn bản: Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 10/8/2022 về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức đối với giáo viên hợp đồng lao động tại đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập có ít nhất 05 năm công tác có đóng BHXH bắt buộc năm 2022; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 29/7/2022 về việc tiếp nhận vào làm viên chức đối với giáo viên hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập có ít nhất 05 năm công tác có đóng BHXH bắt buộc năm 2022.

Sau khi thẩm định, Sở Nội vụ báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định về việc tiếp nhận vào làm viên chức đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và có đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước thuộc UBND huyện Yên Mỹ, cụ thể như sau:

I. Số lượng người làm việc được giao

1. Tình hình sử dụng số lượng người làm việc thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo

Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục của UBND huyện Yên Mỹ được giao năm 2022 là 1.613 người; số viên chức có mặt tính đến 15/7/2022: 1.589 người; thiếu 24 người so với số lượng người làm việc được giao.

2. Tình hình sử dụng số lượng người làm việc tại các trường THCS

Số lượng người làm việc được giao năm 2022 tại các trường THCS: 469 người; trong đó, giáo viên Tin học: 20 người;

Số lượng viên chức các trường THCS có mặt đến 15/7/2022 là 463 người, trong đó, giáo viên Tin học: 19 người.

Tính đến 15/7/2022, số viên chức khối các trường THCS có mặt so với số lượng người làm việc được giao còn thiếu 06 người; trong đó, giáo viên Tin học còn thiếu 01 người.

II. Số giáo viên đã có hợp đồng lao động và có đóng BHXH từ năm 2015 trở về trước thuộc UBND huyện Yên Mỹ

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Mỹ tại Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 20/7/2022, số giáo viên có hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc từ năm 2015 trở về trước, hiện đang hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Yên Mỹ là 02 người, trong đó:

1. Số giáo viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế hiện đang hợp đồng làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện: Không có;

2. Số giáo viên hợp đồng không trong chỉ tiêu biên chế có 13 người, trong đó:

a) Các Trường Tiểu học: 03 người;

b) Các Trường THCS: 10 người.

Như vậy, UBND huyện Yên Mỹ không có trường hợp giáo viên hợp đồng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng đặc cách theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng BHXH từ 2015 trở về trước và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 về việc một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

III. Nội dung đề nghị của UBND huyện Yên Mỹ

1. Đối tượng: UBND huyện Yên Mỹ đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức đối với 01 trường hợp giáo viên đã có hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc từ 2015 trở về trước, hiện đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập (theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);

2. Vị trí tiếp nhận: Giáo viên THCS (môn Tin học).

IV. Ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ

Đối chiếu các quy định nêu trên, việc UBND huyện Yên Mỹ đề nghị xem xét, tiếp nhận vào làm viên chức đối với 01 trường hợp giáo viên đã có hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc từ 2015 trở về trước, hiện đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập là đảm bảo trong chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao.

Sở Nội vụ kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận vào làm viên chức đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước thuộc UBND huyện Yên Mỹ, cụ thể như sau:

1. Đối tượng, vị trí việc làm cần tiếp nhận

- Đối tượng: tiếp nhận vào làm viên chức đối với 01 trường hợp giáo viên đã có hợp đồng lao động có đóng BHXH bắt buộc từ 2015 trở về trước, hiện

đang ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Vị trí việc làm tiếp nhận: Giáo viên THCS (môn Tin học).

2. Hình thức: tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch UBND huyện Yên Mỹ:

- Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch để thực hiện kiểm tra các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí cần tuyển; tổ chức sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận theo đúng quy định.

- Chậm nhất trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra sát hạch, tổng hợp gửi Sở Nội vụ kết quả để thẩm định, thống nhất trước khi ban hành quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.

(Có dự thảo Quyết định kèm theo)

Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- GD, PGD^{KH} Sở Nội vụ;
- Lưu : VT, CCVC^{HY}.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Cù Trọng Khang

Ký bởi: Sở Nội vụ
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Thời gian ký: 10/08/2022 16:52:18